

제 목 : 채권보전조치 소환

처분대상자 : ① ■■■ [가관련]
(관련인) ② ●●● [나관련]
③ ●●● [다관련]
④ ■■■ [가관련]
⑤ ■■■ [다관련]
⑥ ■■■ [다관련]
⑦ ■■■ [나관련]

처분종류 : ① 주 의
② 주 의
③ 주 의
④ 주 의
⑤ 주 의
⑥ 불 문
⑦ 불 문

처분사유

위 관련인은 (주)○○(대표이사 ■■■)에 대하여 ○○○지점에서 ㉠'15.01.13자 부동산가압류 신청 업무, ㉡'15.02.09자 부동산가압류 집행여부 확인 업무, 그리고 동대문재기지원단에서 ㉢'15.06.15자 채무조정 심사 업무를 각각 수행하였습니다.

㉠, ㉡관련 [관련인 전원]

「신용보증 부실관리요령」 제14조(채권보전조치)에 따르면 채권보전조치를 취한 때에는 반드시 채권보전조치 신청심사서 및 신청서 사본을 갖추어 놓고 사후등본, 송달증명 등을 발급받아 그 집행여부를 확인해야 하고, 「재산조사 및 채권보전 업무처리기준」 제21조(가압류 신청시 유의사항)에 따라 가압류신청서 사본은 고객팀장의 결재를 받아 가압류집행이 완료된 사실을 증명할 수 있는 부동산등기부등본과 함께 관련서류철에 보관해야 합니다.

그런데 위 ㉠관련인은 채무자 ■■■ 소유 부동산에 대한 '15.01.13자 가압류 신청 품의시 채권보전대상 재산을 6건으로 품의하였으나 신청서 부분상 아래 물건 3건을 누락한 채 법원에 접수하여 채권보전조치 신청을 누락하였고, ㉡관련인은 '15.02.09자 가압류결정문 수령시 신청 품의서상 목록을 발급받은 사후등본과 비교하지 않아 아래 물건 3건이 누락된 사실을 확인하지 않았습니다.

㉔관련 [관련인 전원]

「채무조정기준」 제2조(채무조정신청서의 접수)에 따르면 채무관계자가 채무조정을 신청하는 경우에는 채무조정 신청서를 제출받고 재산조사 및 채권보전조치 절차 종료여부와 그 예상구상실익금액을 확인하여야 합니다.

그런데 ㉔관련인은 '15.06.15자 채무조정 심사시 재산조사 및 채권보전조치 절차 종료여부에 대한 확인을 소홀히 하여 아래와 같은 구상권 행사에 장애가 발생하였습니다.

√ 채권보전조치 누락 부동산 및 장애내용

㉑ 제주시 ○○○○동 0000-0외 0필지 ㉑ ㉑ ㉑ ㉑ ㉑ 000호

- 장애여부 : 임의경매(○○○○ 0000타경0000) 후 배당요구종기 경과하여 장애 발생
- 예상손실금액 : 100백만원
- 산정근기 : $(a-b) * (d / (c+d)) * 30.47\%$
 - ㉑ 법사가 : 1,779백만원 (㉑물건 점유비 30.47%)
 - ㉑ 선순위 : 1,336백만원 (선순위 공담관련 실채권액, 조세공과금 포함)
 - ㉑ 경합채권 : 99백만원 (○○○○보험)
 - ㉑ 신보보증 : 290백만원

㉒ 서울 성동구 ■■■동 0가 00-00 □□□□□□□ 000호

- 장애여부 : 임의경매(서울○○ 0000타경00000) 후 배당요구종기전 집행권원으로 배당요구 신청하여 장애는 미발생

㉓ 경기 안산시 ●● 구 ●●동 000 ▶▶▶▶▶▶▶ 제0층 00호

- 장애여부 : '15.1.21일 소유권 이전되어 정상적인 채권보전조치를 하더라도 가압류 조치 불가능 상태로 현재 사해행위 취소소송 검토하는 등 누락에 따른 구상권 행사 장애는 미발생

이에 대해 ㉔, ㉔관련 관련인 ■■■■ 및 ■■■■은 당시 인사이동 시기로 업무가 과다하여 가압류신청서 접수 및 결정문 수령시 확인을 소홀히 하였으며, ㉔관련 관련인 ■■■■은 입사한 지 1년 된 신입직원으로서 관리업무에 미숙하였던 점 및 최종 구상실익이 없음을 감안하여 선처를 요청하였습니다. 그리고 ㉔관련 관련인 ○○○○ 및 ■■■■은 채권보전조치 해제와 손해금 감면이 없음에 따라 가압류 누락사실을 간과한 채 채무조정 약정하였으며, 상기 누락물건 중 ㉑은 경매개시 후 배당요구종기가 경과하여 구상권 행사에 장애가 발생하였으나, 낙찰가 적용시 구상실익 없으며 다른 물건 또한 채권보전 장애가 없음을 감안하여 줄 것을 요청하였습니다.

판단컨대 ㉔, ㉔관련인은 채권보전조치 신청시 품의서와 신청서 부분 그리고 결정 후 사후등본을 발급받아 집행여부를 확인하는 것은 관리업무에 있어 기본적인 확인사항인 바, 업무가 과다하였음을 이유로 이를 확인하지 못했다는 주장은 수용하기 어렵습니다. 그리고 ㉔관련인 중 ○○○○ 및 ■■■■은 가압류 누락물건이 '15.05.13자 국토교통부 지적 전산자료상 제공되었고, ㉑물건의 경매개시 후 신보는 경매 물건목록상 타 물건의 가압류권자로 최고서 수령시 추가가압류를 검토할 수 있었으나 이에 대한 검토없이 채권계산서를 제출하는 등 구상권 관리를 소홀히 하였습니다.

하지만 현재 경매 진행 중인 ㉠물건이 감사기간 이후인 '16.04.11자 2회차 매각기일 에 1,250백만원에 낙찰되어 최종 손실발생금액은 없을 것으로 예상되고 나머지 물건에 대해서도 채권보전 장애가 없다는 경위서 주장은 일부 인정됩니다.

따라서, ㉡관련 관련인 ■■■ 및 ■■■■, ㉢관련 관련인 ●●●은 부동산가압류 신청시 신청내용 및 집행여부를 확인하는 등 관리업무를 소홀히 하여 3건의 부동산이 가압류 누락되었으며, ㉣관련 관련인 ●●● 및 ■■■■은 채무조정 심사시 채권보전조치 물건에 대한 집행종료여부 검토를 하지 않아 채권보전조치 소홀로 약 100백만원의 예상손실을 발생시켜 「감사업무처리기준」 제32조(감사처분 강화)에 따라 책임을 엄히 물어야 하나,

해당 물건의 낙찰금액(1,250백만원) 감안시 최종 손실발생금액은 없을 것으로 예상되는 등 상기 경위서 주장을 일부 수용하여 「주의」 처분하고,

㉤관련인 중 ■■■■은 입사한지 1년 된 신입직원으로 첫 인사발령 후 새로운 영업점에서 보증 및 서무업무를 담당하며 관리업무에 미숙했던 점, 그리고 ㉥관련인 중 ■■■■은 본건이 채권보전조치와 관련된 실무사안인 점을 감안하여 「불문」 합니다.